

平潭综合实验区党工委办公室

岚综委办〔2021〕31号

平潭综合实验区党工委办公室 平潭综合实验区管委会办公室 关于印发《平潭综合实验区强化知识产权 保护工作实施方案》的通知

各片区管理局，区直各单位，人大常委会、县政协，县人民法院、县人民检察院，各区属事业单位，各区属国企：

经实验区党工委、管委会同意，现将《平潭综合实验区强化知识产权保护工作实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

平潭综合实验区党工委办公室



平潭综合实验区管委会办公室



2021年4月29日

平潭综合实验区强化知识产权保护 保护工作实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记在中央政治局第二十五次集体学习时关于全面加强知识产权保护工作的重要讲话精神，进一步完善知识产权保护制度，加大知识产权保护力度，推进知识产权高质量发展，根据《中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发〈福建省强化知识产权保护实施方案〉的通知》（闽委办发〔2020〕8号）要求，结合实验区实际，制定如下实施方案。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立保护知识产权就是保护创新的理念，在实验区确立知识产权严保护政策导向、构建知识产权大保护工作格局、突破知识产权快保护关键环节、塑造知识产权同保护优越环境，夯实知识产权保护基础。到2022年，知识产权保护体系基本建立，保护能力不断提升，侵权现象得到全面遏制，创新环境和营商环境进一步优化。到2025年，知识产权保护体系更加完善，知识产权保护社会满意度不断提高，知识产权制度激励创新创造、支撑经济高质量跨越式发展的作用得到更加有效发挥。

二、重点任务

（一）确立知识产权严保护政策导向

1. 加大侵权假冒行为惩戒力度。加大行政处罚力度，开展关键领域、重点环节、重点群体行政执法专项行动，加强电子商务领域知识产权保护，督促电商平台企业落实相关责任，加强知识产权风险防范。强化民事司法保护，正确运用法定赔偿，对重复侵权、恶意侵权及其他严重侵权行为依法适用惩罚性赔偿。

责任单位：区市场监管局，区法院，平潭海关

2. 加大知识产权刑事司法保护力度。加强刑事司法保护力度，开展常态化打击行动，持续保持高压严打态势。充分发挥公安机关刑事保护作用，在重点领域、重点地区集中力量侦破侵权和制假售假案件，防止发生区域性、领域性侵权假冒事件。加强知识产权案件的数据采集和分析研判，为打击犯罪行为提供数据支撑。

责任单位：区公安局，区法院、检察院，区市场监管局

3. 统一证据判断标准。严格执行司法、行政执法、仲裁、调解等不同渠道的证据标准。发挥“双打”联查机制作用，推进行政执法和刑事司法立案标准协调衔接。

责任单位：区法院、检察院，区市场监管局、公安局

4. 加强知识产权诚信体系建设。实施市场主体信用分类监管，严格依法依规公开知识产权案件信息，公布知识产权侵权违法典型案例。将知识产权经营行为纳入“双随机、一公开”检查事项，规范知识产权中介机构管理，规制商标恶意注册、

非正常专利申请等行为。加强守信激励，褒扬诚信典型，完善失信惩戒清单，加大失信联合惩戒力度。

责任单位：区市场监管局，区法院，区公安局、行政审批局，平潭海关、人行平潭支行

5. 开展知识产权重点领域专项治理。重点开展孕婴童用品、食品、建材、电子产品等重点产品的专利、商标、商号、老字号保护行动。以跨境电商为重点，加大知识产权海关保护力度，严厉打击进出口货物线上线下侵权违法行为。重点加强贝雕和影视作品等著作权保护，完善软件正版化监督和督导检查报告制度，开展打击网络侵权盗版专项行动。加强地理标志保护产品、集成电路布图设计、植物新品种、非物质文化遗产等领域知识产权保护。

责任单位：区市场监管局、宣传办、旅游文体局、农业农村局、资源生态局、经济发展局、行政审批局，平潭海关，各片区管理局

（二）构建知识产权大保护工作格局

6. 加大社会监督力度。落实行政执法信息公开，接受社会和舆论监督。鼓励行业协会、商会等行业组织发挥作用，引导知识产权代理行业加强自律自治。建立健全知识产权志愿者制度，调动社会力量积极参与知识产权保护治理。

责任单位：区市场监管局

7. 建立知识产权多元纠纷解决机制。加强知识产权人民调解、行政调解、司法调解工作，推动开展知识产权案件诉前调解，逐步建立人民调解与司法审判、行政执法、仲裁相衔接的多元化纠纷解决机制。

责任单位：区市场监管局，区法院，区管委会办公室，两岸仲裁中心，平潭海关

8. 加强专业技术支撑。运用大数据，通过源头追溯、实时监测、在线识别等技术手段强化知识产权保护。在知识产权行政执法案件处理和司法活动中探索引入技术调查官制度，运用省知识产权专家库，协助行政执法部门、司法部门准确高效认定技术事实。推广应用公证电子存证技术，加强线上知识产权保护。

责任单位：区市场监管局、公安局，区法院，区行政审批局

（三）突破知识产权快保护关键环节

9. 加强跨部门办案协作。建立健全知识产权保护工作协调机制，完善部门间线索移送和案件移送制度，建立健全重大案件联合查办机制。建立健全知识产权案件分流制度，推进案件繁简分流机制改革，实现“简案快审、繁案精审”目标，促进审判效率与审判质量同步提高。

责任单位：区市场监管局、公安局，区法院、检察院

10. 建立知识产权运营保护中心。依托“知创中国”“知创福建”知识产权公共服务平台，推动产业园区建立省级知识

产权运营保护中心，为园区企业提供快速维权服务。配合升级建设全省知识产权保护智慧案管平台及大数据中心。

责任单位：区市场监管局、经济发展局

（四）塑造知识产权同保护优越环境

11. 健全知识产权同等保护机制。优化同等保护环境，无论市场主体规模大小、境内境外、公私性质等，一律实行同等保护。进一步强化实验区企业知识产权维权援助服务机制，鼓励保险机构开展知识产权侵权责任险等保险业务。

责任单位：区市场监管局、宣传办、公安局，区检察院、法院，平潭海关、平潭银保监组

12. 深化岚台合作。推动岚台在知识产权人才交流、保护合作机制、资源整合等方面进一步融合升级。加强涉台知识产权案件的执法和审判工作，依法打击侵犯台资企业商标权和假冒台湾产地等的行为，保护台湾同胞和台资企业的正当权益。

责任单位：区市场监管局、公安局，区检察院、法院，平潭海关

13. 加强海外维权援助服务。建立重大涉外知识产权纠纷信息通报和应急机制，指导实验区企业正确应对境外知识产权诉讼，积极维护自身权益。

责任单位：区市场监管局、经济发展局、管委会办公室

（五）夯实知识产权保护基础

14. 深入实施产业自主知识产权竞争力提升领航计划。以台湾创业园、新兴产业园等产业园区为重点区域，以风能产业、集成电路产业等为重点产业，运用知识产权大数据分析导航成果，开展重大核心高价值专利培育和布局，加强关键领域自主知识产权创造和储备，推进专利导航成果更好地服务地方产业转型升级。

责任单位：区市场监管局、经济发展局

15. 推动区域商标品牌发展。依托平潭特色资源，加强粮油商标品牌发展，培育地方特色涉农商标。强化地理标志培育与保护，支持地理标志产品助推区域品牌发展。加强旅游商标品牌培育，探索乡村旅游文创、乡村旅游+农业渔业等特色生态，助力国际旅游岛建设。

责任单位：区市场监管局、农业农村局、旅游文体局，各片区管理局

三、保障措施

（一）加强组织领导。各单位要认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于知识产权保护工作的决策部署，加强组织领导，健全完善管理制度，明确属地责任，各级要定期不定期召开会议研究知识产权保护工作。区市场监管局要会同有关单位，不断完善工作机制，加强协调指导和督促检查，确保各项工作落深、落细、落实。

（二）加大资金投入。要加大知识产权保护工作的经费预算，优化知识产权资助奖励政策，支持金融机构扩大知识产权质押贷款规模，加大金融支持力度。充分发挥财政资金的引导和支撑作用，积极推动知识产权行政执法和司法装备现代化、智能化建设。

（三）加紧人才培养。各级各部门要加大知识产权人才的培养和引进力度，采取“走出去、引进来”等方法加大知识产权干部的学习交流力度，依托“知创中国”“知创福建”知识产权公共服务平台线上线下资源，加强知识产权管理人员专业培训。对在知识产权保护工作中表现突出的个人，各相关单位要积极向上级部门进行推荐表彰。

（四）加大宣传引导。广泛开展知识产权相关法律法规的宣传教育，适时公开发布典型案例，引导全区民众参加知识产权保护工作，营造知识产权保护法治氛围。加强知识产权公益宣传，开展知识产权保护进企业、进单位、进社区、进学校等活动，提高全社会特别是创新创业主体知识产权保护意识，推动形成新时代知识产权保护工作新局面。

抄送：驻岚各单位。

平潭综合实验区党工委办公室

2021年5月6日印发
